Политика конфиденциальности и обработки персональных данных мессенджера Nemaks

Дата вступления в силу: 04 февраля 2026 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности и обработки персональных данных (далее — Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ-152) и определяет порядок обработки персональных данных пользователей мессенджера Nemaks (далее — Платформа).

1.2. Оператор персональных данных: ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО. НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ: ПОЛНОЕ ФИО, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ (ИЛИ ПРОЖИВАНИЯ), EMAIL И ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТОВ.

1.3. Платформа предназначена исключительно для пользователей старше 18 лет. Регистрация и использование Платформы лицами младше 18 лет запрещены. Оператор не собирает и не обрабатывает персональные данные несовершеннолетних.

1.4. Используя Платформу, пользователь подтверждает свое согласие с условиями настоящей Политики. Согласие на обработку персональных данных дается пользователем при регистрации путем проставления галочки в соответствующем поле. Текст согласия: НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ: ПРИМЕР ТЕКСТА СОГЛАСИЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНО С УПОМИНАНИЕМ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ В США).

2. Определения

2.1. Персональные данные (ПД) — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту ПД).

2.2. Обработка ПД — любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с ПД, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение ПД.

3. Состав собираемых персональных данных

3.1. При регистрации (обязательные):

- Username (имя пользователя, уникальное);
- Пароль (хранится в зашифрованном виде — хеш).

3.2. Опционально (по желанию пользователя):

- Email (для восстановления аккаунта и уведомлений);
- Отображаемое имя (публичное имя в профиле);
- Аватар (фото профиля);
- Биография (описание в профиле).

3.3. Автоматически при использовании:

- Дата регистрации и дата обновления профиля;
- Последний визит (для определения статуса онлайн/оффлайн);
- Статус (онлайн, оффлайн, не беспокоить и т.д.);
- Роль (пользователь, модератор, админ);
- Данные лицензии (тип лицензии, срок действия, использованный ключ активации);
- IP-адрес;
- User-Agent;
- Device fingerprint (отпечаток устройства).

3.4. Оператор не собирает специальные категории ПД (расовое или этническое происхождение, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, состояние здоровья, биометрические данные и т.п.).

3.5. Геолокация, контакты из адресной книги и содержимое сообщений (кроме метаданных) не собираются.

4. Цели обработки персональных данных

4.1. Обработка ПД осуществляется в следующих целях:

- Предоставление услуг Платформы (регистрация, аутентификация, обмен сообщениями, голосовые и видеозвонки);
- Обработка платежей;
- Обеспечение безопасности Платформы (выявление и предотвращение мошенничества, нарушений);
- Выполнение требований законодательства РФ.

4.2. ПД не используются для рекламы, маркетинга или аналитики. В Платформе отсутствуют интеграции с рекламными или маркетинговыми сервисами.

5. Основания обработки персональных данных

5.1. Обработка ПД осуществляется на основании:

- Согласия пользователя (ст. 9 ФЗ-152);
- Исполнения договора (пользовательского соглашения) на предоставление услуг Платформы (ст. 6 ФЗ-152);
- Законных интересов Оператора (обеспечение безопасности, ст. 6 ФЗ-152);
- Требований законодательства РФ (например, предоставление данных правоохранительным органам).

6. Обработка и хранение персональных данных

6.1. Обработка ПД осуществляется автоматизированным способом с использованием средств вычислительной техники. Ручная обработка возможна только администраторами при рассмотрении жалоб на мошенничество.

6.2. Доступ к ПД имеют:

- Супер-администраторы (полный доступ для модерации);
- Администраторы (ограниченный доступ к логам и жалобам). Конфиденциальность обеспечивается системой ролей и аудит-логами всех действий.

6.3. Сроки хранения:

- Аудит-логи безопасности: 45 дней (автоматическая очистка);
- Данные при подозрении в мошенничестве: до 90 дней для расследования;
- После удаления аккаунта: для обычных пользователей — 45 дней, для пользователей с подпиской — 90 дней (НУЖНО РЕАЛИЗОВАТЬ В КОДЕ ФУНКЦИЮ УДАЛЕНИЯ АККАУНТА).

6.4. Удаление ПД осуществляется путем полного стирания (irreversible удаления). Анонимизация не применяется для удаления по запросу пользователя.

6.5. Содержимое аудит-логов (45 дней): UserID, Action, TargetType, TargetID, Scope (гильдия/глобально/ЛС), IP-адрес, User-Agent, детали действия, время.

6.6. Содержимое данных антифрода (до 90 дней): UserID, тип угрозы, severity, IP-адрес, Device fingerprint, ID сообщения/канала, доказательства, статус рассмотрения, принятые меры.

6.7. Хранение ПД осуществляется на серверах в США (Replit).

7. Передача персональных данных третьим лицам

7.1. Оператор передает ПД следующим партнерам:

- YooKassa (Россия) — для обработки платежей (платежные данные);
- LiveKit — для голосовых и видеозвонков (голосовые данные);
- PostgreSQL на Replit (США) — для хранения данных.

7.2. Трансграничная передача ПД: Да, в США (Replit). Основание — явное согласие пользователя при регистрации (ст. 12 ФЗ-152). Уровень защиты в США не признан адекватным, поэтому согласие должно быть информированным и отдельным.

7.3. Оператор не продает и не распространяет ПД третьим лицам для иных целей.

7.4. ПД могут быть предоставлены правоохранительным органам по официальному запросу в соответствии с законодательством РФ.

8. Права пользователей

8.1. Пользователь имеет право:

- Запросить доступ к своим ПД;
- Запросить исправление (уточнение) ПД;
- Запросить блокирование или удаление ПД;
- Запросить экспорт ПД;
- Отозвать согласие на обработку ПД;
- Отключить двухфакторную аутентификацию.

8.2. Для реализации прав обращайтесь по контактам: https://t.me/neMaxks. Срок ответа: до 10 рабочих дней (в соответствии с ФЗ-152).

8.3. При отзыве согласия на обработку ПД: НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ: ЧТО ПРОИСХОДИТ С АККАУНТОМ (БЛОКИРОВКА ИЛИ УДАЛЕНИЕ?).

9. Cookies и аналогичные технологии

9.1. Платформа использует сессионные cookies для поддержания авторизации.

9.2. Сторонние рекламные и аналитические трекеры не используются.

10. Меры обеспечения безопасности

10.1. Пароли хранятся с использованием bcrypt-хэширования.

10.2. Все соединения защищены протоколом HTTPS/TLS.

10.3. Реализована защита от brute-force атак (блокировка после 5 неудачных попыток на 15 минут).

10.4. Работает автоматическая система обнаружения мошенничества (антифрод с оценкой риска).

10.5. End-to-end шифрование сообщений и каналов (X25519-XSalsa20-Poly1305).

10.6. Rate limiting для предотвращения перегрузок.

10.7. Аудит-логи всех действий администраторов.

10.8. Шифрование данных в покое: НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ: ЕСТЬ ЛИ ШИФРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ НА СЕРВЕРЕ?

10.9. Регулярные аудиты безопасности: НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ: ПРОВОДЯТСЯ ЛИ АУДИТЫ ИЛИ PEN-TESTING?

10.10. В случае инцидентов утечек данных: Оператор проводит внутреннее расследование, уведомляет Роскомнадзор в течение 24 часов об инциденте и в 72 часа о результатах (ст. 21 ФЗ-152). Пользователи уведомляются, если утечка затрагивает их права (через приложение или email).

11. Изменения Политики

11.1. Оператор вправе вносить изменения в Политику.

11.2. Уведомление об изменениях: публикация в боте (или на сайте: НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ: URL САЙТА, ЕСЛИ ЕСТЬ) за 7 дней до вступления в силу + push-уведомление в Платформе или email (если указан).

11.3. Продолжение использования Платформы означает согласие с обновленной Политикой.

12. Контактная информация

По вопросам конфиденциальности обращайтесь:

- Telegram: https://t.me/neMaxks
- Срок ответа: до 48 часов.

Оператор не зарегистрирован в реестре операторов ПД Роскомнадзора (НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ: ЕСЛИ ПЛАНИРУЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, УКАЖИТЕ НОМЕР РЕГИСТРАЦИИ).